

מסורת הש"ס

(א) שבעות מט: ז (ז) ב"ק יא: טו; ג (ג) נ"ע מוס' גיטין טו. ד"ה כלן שנה ומוס' ב"ק יא: ד"ה את; (ד) גיטין יד. כט.; (ה) נדרים ט. וס"ג; (ו) נהעלים שרות כ"ל; (ז) לקמן מב, ח (הר"ף ויהל"ש גרסי' או נעל כפיהם כו, ט) (לקמן מג: ועמ"ש מוס' שם בשם ר"ם); י (פסוק גבי אשם גולות כתיב כ"ל ופיין שם, (ט) נ"ט; ל (ז) נועי' מוס' ב"ק מ: ד"ה סבריה;



תורה אור השלם

1 או נפש בי תשבוע לבטא בשפתים להרע או להטיב לכל אשר יבטא הָאָדָם בשבועה וְנַעֲלֵם מִפְּנֵי הוּאָ יָדַע וְאָשֶׁם לְאַתֵּר מֵאֵלֶּה: ויקרא ה ד



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה נאנסה וכו' שכן הוזה אע"פ:



גליון הש"ס

נמרא מ"ט דהא בסרה לבן דעת. עיין לקמן דף ג"ג ע"ב מוס' ד"ה א"י תוס' ד"ה רב וכו' וא"ת והא תנן. ק"ה הקשה פירוש' גיטין שם ועיין שם:



לעזי רש"י

פוסקיו י"י (נפשויר' ש.) מעיר.



מוסף רש"י

שומר שמסר לשומר רב אמר פטור. הראשון ככל אותן דמים שהיה פטור אם היתה אכל פטור מני השמא, ולא אמרין פשיעה הוא וז שמסרה לאשם אחר (ב"ק יא.). ור' יוחנן אמר חייב. אפילו באונסין (טו.). לא מביעאי שומר חנם שמסר לשומר שבר. וגננגה או שאגדה, דפטור שומר חנם. כימיא דמפטור אילו הווי גביה דלא פשע. דעלווי עלייה לשמירתו. דשומר שבר מסר נפשיה לגטוי טפי משומר חנם, שהרי שומר שבר חייב בגניבה ואגירה (טו.). אלא אפילו שומר שבר שמסר לשומר חנם כו' פטור. שומר שבר באונסין, ולא מני א"ל נעל הכי פשעת שמסרת לאחר, שהי מסרה לנן דעת (טו.). צריך. בסודרו (לקמן מב.).

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

שניהם באשם. אם נשבעו לשקר והיו נשכרים בשבעתם להקל

פרעון מעליהם כפירת ממון היא זו וקרצן שבעה שלהם אשם

איל בן ב' שנים דכתיב (ויקרא ה) "והציא את אשמו איל תמים בערכך כסף (שני) שקלים והוא אשם

ונשבעו שכן (א) אע"פ שהשואל

משלם אונסין משביעין אותו כדרך הוגה שבעה שאינה נדרשות דחיישינן שמה נתן עיניו זה ונשבע שנאנסה ואינה נדרשות: **שוכר דבין כך ובין כך**

מיפטור. מתשלומין קאי בחטאת:

בין כך ובין כך. בין שנשבע בחמת

שמתה כדרכה בין שנשבע לשקר

שנאנסה פטור עמנו מלשלם הלכך

אין צשקר זה כפירת ממון דהא אם

הודה על האמת היה פטור שבעת

ביטוי היא ובחטאת: שואל דבין כך

ובין כך חייב לשלם. נמנא שלא

כפר ממון בשיקור שבעתו ושבעת

ביטוי קאי בחטאת: **כגון שגגנה**.

והשוכר חייב לשלם לבעלים והשואל

ישלם לשוכר: ואמרו **מסה מחמס**

מלאכה. ופטור שואל עמנו צשקר

מלשלם לשוכר והשוכר מלשלם

לבעלים: **שמסה כדרכה**. ואם הודו על

האמת שוכר פטור ושואל חייב:

שגגנה. ושניהם חייבין: ואמרו **מסה**

כדרכה. השוכר פטור עמנו צשקר

אכל השואל לא נפטור בכך מלשלם:

חייבי מיחייב. לשלם קאי על שבעתו

בחטאת: **מאי קמ"ל**. רבי ירמיה

משניות שלימות הן בשבעות^(א) המסנה

מחובה לחובה ומפטור לפטור

ומפטור לחובה פטור מאשם גזילות

מחובה לפטור חייב: **רב אמר פטור**.

מכל מה שהיה נפטור אם שמרה הוא

עמנו: **חייב אפי' באונסין**: ולא

מינעיא כו'. דפטור מן האונסין

ואין לך לומר פשיעה היא זו שמסרה

לאחר: **מרייהו**. פשוטיו"ר בלע"ז:

מאי דחזא. אחד מן התלמידים שמע

מפיו דפטרייה סבר שומר שמסר

לשומר כו': **הוו מפקדי לה**. דלא

מנא אמרי ליה אין רזוננו שיהא

צידה: **להא שמעמא**. דר' יוחנן

רביה: אי הכי לבעלים צעי לשלומי.

שואל שהם השאילו לו: **דאמרי**

לי. צעלים לשוכר: **לדעתך**.

כרזונך אם תלה להשאיל לו ימי

שכירותך אין אנו מקפדין הלכך

הוא השאילה והבעלים אין יכולין

לומר אין רזוננו: **מסרן לבנו כו'**.

או שמסרן לבנו ולבנו הקטנים:

בפניהם. בפני אותם הקטנים:

שלא יאלו לחן ויאצדו המעות:

על

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

שוכר דמיחייב בגניבה ואבידה. מכאן יש להוכיח דהלכה כמ"ד

דשוכר כשומר שכן דמי וכן מוכח בריש אלמנה לכ"ג

(יבמות סו:) וכן פרק השואל (לקמן דף לו. וס) גבי מרימר בר

חנינא חוגר כודנייתא לצי מחאי'ט:

פעמים ששניהם באשם פעמים שהשוכר

בחטאת והשואל באשם פעמים שהשוכר

באשם והשואל בחטאת הא כיצד "כפירת

ממון אשם יביטוי שפתים חטאת פעמים

ששניהם בחטאת כגון שמתה כדרכה ואמרו

נאנסה שוכר דבין כך ובין כך מיפטור פטור

בחטאת שואל דבין כך ובין כך חיובי מיחייב

בחטאת פעמים ששניהם באשם כגון

שגגנה ואמרו מתה מחמת מלאכה דתרוייהו

קא כפרי ממונא דהא מיחייבי וקא פטרי

נפשייהו שוכר בחטאת ושואל באשם כגון

שמתה כדרכה ואמרו מתה מחמת מלאכה

שוכר דבין כך ובין כך מיפטור פטור חייב

בחטאת שואל דמיחייב במתה כדרכה וקא

פטור נפשיה במתה מחמת מלאכה באשם

שוכר באשם ושואל בחטאת כגון שגגנה

ואמרו מתה כדרכה שוכר הוא דמיחייב

בגניבה ואבידה וקא פטור נפשיה במתה

כדרכה באשם שואל דבין כך ובין כך חיובי

מיחייב בחטאת מאי קמ"ל לאפוקי מדרבי

אמי ^(א)דאמר כל שבועה שהדיינים משביעים

אותה אין חייבין עליה משום שבועת ביטוי

שנאמר יאו נפש כי תשבע לבטא בשפתים

כי תשבע מעצמה קמ"ל ידלא כר' אמי

^(ג)אתמר שומר שמסר לשומר ^(ב)רב אמר פטור

ור' יוחנן אמר יחייב אמר אביי לטעמיה דרב

לא מביעאי שומר חנם שמסר לשומר שבר

דעלווי עלייה לשמירתו אלא אפילו שומר

שבר שמסר לשומר חנם דגרועי גרעה

לשמירתו פטור ^(א)מאי טעמא דהא מסרה לבן

דעת ולטעמיה דר' יוחנן ילא מביעאי שומר

שבר שמסר לשומר חנם דגרועי גרעה

לשמירתו אלא אפי' ש"ח שמסר לשומר

שבר דעלווי עלייה לשמירתו חייב דא"ל

^(ז)אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר אמר רב

חסדא הא דרב ^(ח)לאו בפירוש אתמר אלא

מכללא דהנהו גינאי דכל יומא הוו מפקדי

מרייהו גבה דההיא סבתא יומא חד

אפקדינהו לגבי חד מינייהו שמע קלא בי

הלולא נפק אזל אפקדינהו לגבה דההיא

סבתא אדאזל ואתא אגנוב מרייהו אתא

לקמיה דרב ופטריה מאן דחזא סבר משום

שומר שמסר לשומר פטור ולא היא שאני

התם ידכל יומא נמי אינהו גופייהו גבה

דההיא סבתא הוו מפקדי להו יתיב ר' אמי

על

וקאמר לה להא שמעתא איתיביה ר' אבא בר ממל לר' אמי השוכר פרה

מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל

משלם לשוכר ואם איתא לימא ליה אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר א"ל

הכא במאי עסקינן בשנתנו לו ^(א)(רשות הבעלים) להשאל אי הכי לבעלים

בעי לשלומי דאמרו ליה לדעתך מתיב רמי בר חמא ^(א)המפקיד מעות אצל

חבירו צרין והפשילן לאחוריו ימסרן לבנו ובתו הקטנים ^(א)ונעל בפניהם שלא

כראוי חייב שלא שמר בדרך השומרים טעמא דקטנים הא גדולים פטור

אמאי נימא ליה אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר אמר רבא ^(א)כל המפקיד

ספיר ואפי' למ"ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור היתם

להיות נארע עד שצאו גנבים אצל הכא אגלאי מילתא שאותו הצל ואותו מקום היה מסוכן יותר להימת בהמה זו דמיד שצאת שם

התחיל החולי וכן קאמר אציי לקמן דאפי' למ"ד פטור הכא חייב:

לו.

שוכר דמיחייב בגניבה ואבידה. מכאן יש להוכיח דהלכה כמ"ד

דשוכר כשומר שכן דמי וכן מוכח בריש אלמנה לכ"ג

(יבמות סו:) וכן פרק השואל (לקמן דף לו. וס) גבי מרימר בר

חנינא חוגר כודנייתא לצי מחאי'ט:

לאפוקי מדר' אמי. ה"ה דהוה

מנאי למימר לאפוקי

מדשמואל דאמר פ"ג לשבעות (דף

כה.) לשבעת ביטוי ליתא אלא ציכול

להיות להצא אצל שבעה שורק פלוני

זרור לים פטור שאין יכול לומר

שבעה שזרוק והכל מיחייב שבעה

כי נשבע שנאנסה אע"ג דליתא

בלהנא: **רבא אמר פטור**. וא"ת

והא תנן פ"ג דגיטין (דף כט.) אם

אמר טול הימנה חפץ פלוני לא ישלחנו

ציד אחר וי"ל דאע"ג דאסור להפקידו

ציד אחר מ"מ צצציל כך אינו

חייב לפרוע:

אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר.

אין לפרס דטעמא דחייב לר'

יוחנן אליצא דאציי משום דשינה

מדעת המפקיד ולכן יתחייב ככל

האונסין אפי' באונסין שהיו ראין

לצא נדרשות שומר הראשון דא"כ מאי

פריך אציי לרצא לקמן לימא ליה ר'

אמי לר' אצא מלאך המות מה לי

הכא מה לי התם כו' והלא כיון

דשינה מדעת נעל הפרה הוא חייב

אפילו באונסין שהיו באין אפי' אם

היתה נדרשות לכך הוצרך לתרץ

דהשאל מדעת צעלים אלא י"ל

דטעם הוא דחשיב כאליו פירש זה

שאם ישנה מדעתו כגון שימסרנה

לאחר שיהיה כאליו פשע זה וכל

אונסין שיארעו לה שנוכל לתלות שאם

לא מסרה לאחר שלא היו נארעים

חייב זה כגון אם מתה צבית שומר

שני דיש לתלות דהנלא דלואו צית

קטלה ושמא אם היתה מתה שצריא צית

הראשון לא היתה מתה שצריא צית

לאגס שהוא מרעה שמן וטוב ומתה

דחייב לאציי דאמר דהנלא דלוגמא

קטלה וכן לרצ אם מסרה לחש"ו ומתה

נדרשות חייב מהאי טעמא והיכא

שלא פשע זה כגון לרצ כשמסרה

לנן דעת או שנעל בפניה כראוי

ויאלה לאגס או שהוליכה צעמנו

בפניה שלא כראוי אע"פ שפשע

אם מתה שם פטור כיון דאפילו נעל

בפניה כראוי היתה מתה שם ואפילו

למ"ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס

חייב היינו דוקא כמו צריפא דלורבני

דאפשר אם לא פשע מתחילה לא

היה נארע אונס של גניבה וכן מוכח

פרק האומנין (לקמן דף עת. וס) ד"ה

הוממה) דתנן השוכר את הפרה

להוליכה זהר והוליכה צצקעה

והוחלקה פטור הוממה חייב והשמא

למ"ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס

חייב כי נמי הוחלקה אמאי פטור הלא

תחילתה בפשיעה לענין הוממה

וסופה באונס לענין הוחלקה אלא

משום דאפילו הוליכה זהר כל שכן

דהוחלקה לכך פריך לקמן אציי לרצא

למימר אין רצוני שיהא

פקדוני ביד אחר. ומותבינן

עליה המפקיד מעות אצל

חבירו צרין והפשילן

לאחוריו או שמסרן לבניו

הקטנים נעל בפניהם שלא

כראוי חייב שלא שימר

בדרך השומרים. ודייקי'

מינה טעמא דקטנים הא

בניו (אבל) גדולים פטור

ואמאי נימא אין רצוני

עין משפט ונר מצוה

בג א מיי' פ"א מהל'

שבעות הל' ט סמג

בב ב מיי' שם הל' ג סמג

לאין רלט:

בה ג מיי' שם פי"ו הל' ב

ופי"ח הל' ה והל' ו:

בז ד ה מיי' פ"א מהל'

סכרות הל' ו ופי"ד

מהל' טקן ממון הל' יא

ועי' בהשגות ובמ"מ ופלי"מ

סמג עשין פטו סח טוש"ע

ח"מ סי' רלא